

Nr. 153 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 15. September 1939*R 43 II/645a, Bl. 22–23**Beginn:**Beginn:**Geheim!**Betrifft: Gnadenerlaß in Dienststrafsachen.**1. Vermerk:*

Der Reichsminister des Innern legt den Entwurf eines Gnadenerlasses vor, der in Ergänzung des Gnadenerlasses des Führers für die Wehrmacht¹ Gnadenerweise in Dienststrafsachen für die Beamtenschaft vorsieht². Die noch nicht vollstreckten Geldbußen, Verweise und Warnungen sollen erlassen werden; die Vollstreckung der rechtskräftig erkannten[,] aber noch nicht oder nur teilweise vollstreckten Gehalts- und Ruhegehaltskürzungen sollen unterbleiben. Vorermittlungen und förmliche Dienststrafverfahren sollen eingestellt werden, wenn die Verhängung der Höchststrafe (Entfernung aus dem Dienst oder Aberkennung des Ruhegehalts) nicht zu erwarten ist.

Der Entwurf sieht vor, daß der Gnadenerlaß nur den Beamten zugute kommen soll, die in den aktiven Wehrdienst eingestellt werden³. Gegen eine solche Einschränkung bestehen m. E. grundsätzliche Bedenken⁴. Der Zweck eines Gnadenerlasses aus dem gegebenen Anlaß ist offensichtlich der, daß über Verfehlungen weniger schwerer Art – und nur um solche handelt es sich – hinweggesehen werden soll in der Erwägung, daß die dadurch dem Begünstigten zuteil werdende innere Entlastung eine erhöhte und freudigere Dienstleistung zur Folge haben wird. Es ist von hervorragender Stelle mehrfach zum Ausdruck gebracht worden, daß unter den obwaltenden Umständen jeder an der Stelle seine Pflicht zu tun habe, an die er gestellt sei. Auch bei den Teilen der Beamtenschaft, die nicht in den aktiven Wehrdienst eingestellt werden, ist durchschnittlich mit erhöhten Anforderungen schon um deswillen zu rechnen, weil ihnen großenteils die Arbeit der in den Wehrdienst einberufenen Beamten Zuwachsen wird. Die allgemein erhöhten Anforderungen rechtfertigen es aber, daß der Gnadenerlaß der gesamten Beamtenschaft zugute kommt. Andernfalls würden sich auch offensichtliche Unbilligkeiten oder Ungerechtigkeiten nicht vermeiden lassen. So würde beispielsweise ein Beamter, der zwar in den aktiven Wehrdienst eingestellt ist[,] aber in einem Büro in der Heimat verwendet wird, in den Genuß des Gnadenerweises gelangen; ein Beamter dagegen, der möglicherweise unter besonders schwierigen Verhältnissen in der Zivilverwaltung der Okkupationsgebiete Dienst tut, würde davon ausgeschlossen sein. Das ist offenbar unbillig. Dazu kommt, daß der in RGBl. I vom 14. 9. 1939 S. 1753 veröffentlichte Gnadenerlaß für die Zivilbevölkerung⁵ gleichfalls den Gnadenerweis nicht von der Einstellung in den aktiven Wehrdienst abhängig

¹ Vom 1. 9. 1939 (RGBl. I S. 1549); s. Dok. Nr. 137 Anm. 2.

² Entwürfe eines „Gnadenerlasses des Führers für Beamte“ mit Ausführungsbestimmungen, vom RIM am 13. 9. 1939 mit Geheim-Schnellbrief zur Stellungnahme binnen dreier Tage vorgelegt an: StdF, OKW, RJuM, RFM, RMRk, StMPrk und PrMP; R 43 II/645a, Bl. 17–21.

³ Der Erlaßentw. gewährte in § 1 „Straffreiheit in Dienststrafsachen für Beamte und Ruhstandsbeamte, die in den aktiven Wehrdienst eingestellt sind, sowie für Beamte der uniformierten Vollzugspolizei, die außerhalb der Reichsgrenzen eingesetzt werden“.

⁴ „Grundsätzliche Bedenken“ von Lammers unterstrichen und „!“ am Rand.

⁵ Hierzu Dok. Nr. 137.

macht, sondern ihn allgemein ausspricht. Ich bin daher der Meinung, daß bei dem Gnadenerlaß für die Beamtenschaft in gleicher Weise verfahren werden sollte.

Ich habe den Reichsminister des Innern (MinRat Dr. Goedecke) fernmündlich davon verständigt, daß der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei sich zu dem Entwurf noch äußern werde und vorsorglich um Verlängerung der Äußerungsfrist von drei Tagen gebeten. Bei dieser Gelegenheit hat sich Ministerialrat Dr. Goedecke für seine Person dahin geäußert, daß ursprünglich ein Gnadenerlaß ohne die erwähnte Beschränkung vorgesehen gewesen sei; daß man aber späterhin diese Beschränkung eingefügt habe in der Annahme, daß ein Gnadenerlaß für die Zivilbevölkerung ohne Einschränkung nicht mehr zu erwarten sei. Wenn ein solcher Erlaß für die Zivilbevölkerung nunmehr ergangen sei, so ändere das auch nach seiner Auffassung die Sachlage.

2. Hiermit dem Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt.

Für den Fall des Einverständnisses bitte ich, mich zu ermächtigen, den Reichsminister des Innern fernmündlich davon zu verständigen, daß der Gnadenerlaß für die Beamtenschaft nach denselben Grundsätzen abgefaßt werden soll wie derjenige für die Zivilbevölkerung, d. h. ohne den Gnaden-erweis von der Einstellung in den aktiven Wehrdienst abhängig zu machen⁶.

Dr. K[i]ll[y]

⁶ Lammers zeichnete die Vorlage am 18. 9. 1939 mit „Einverstanden!“ ab. Am 23. 9. unterrichtete Killy telefonisch MR Goedecke, der angab, dasselbe Bedenken hätten auch die Ressorts erhoben, und eine Wiederherstellung der ursprüngl. Fassung zusagte, also ohne die Beschränkung auf Einberufene; R 43 II/645a, Bl. 23. Diese Neufassung, aus der abweichend vom Erstentw. nun allerdings der Passus gestrichen war, daß die bisher verhängten und vollstreckten Gehaltskürzungen, Geldbußen, Verweise und Warnungen auch aus der Personalakte des Beamten zu löschen seien, leitete der RIM den Ressorts am 2. 10. 1939 zu, wiederum als Geheimsache; ebd. Bl. 25–29. Hitler fertigte den *Gnadenerlaß des Führers für Beamte* am 21. 10. 1939 aus (RGBl. I S. 2103). Gleichzeitig wurden die Ausführungsbestimmungen des RIM vom 24. 10. 1939 verkündet (RGBl. I S. 2105). Eine DVO vom 12. 1. 1941 (RGBl. I S. 28) erstreckte den Gnadenerlaß dann auch auf die sog. „Dienstordnungsangestellten“, d. h. die dem Beamtenstatus angeglichenen Bediensteten bei den Trägern der Reichsversicherung; R 43 II/645a, Bl. 32–37. Wortlaut und Kommentar s. PFUNDTNER/NEUBERTI RV 15, S. 1–5.

Zitierhinweis

Nr. 153 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 15. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d153>